Conteúdo do normativo

Acompanhe o teor completo e faça o download dos anexos disponíveis.

Ref. SESSÃO: Sessão Plenária Ordinária 1.423

Decisão Nº: PL-1883/2015

Referência:PT CF-1181/2015

Interessado: Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal - CCEEF

Ementa: Aprova o mérito da Proposta da CCEEF, no sentido de que o Confea encaminhe ofício à Presidência do Instituto Nacional de Reforma Agrária – INCRA, a fim de que a direção nacional do órgão esclareça a todas as Superintendências Regionais que os engenheiros florestais estão também habilitados a elaborar "laudo de descaracterização de função rural para urbana de imóveis rurais", desde que registrados no Sistema Confea/Crea.

O Plenário do Confea, reunido em Brasília no período de 23 a 25 de setembro de 2015, apreciando a Deliberação nº 0823/2015-CEEP, que trata da Proposta nº 011/2015 da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal - CCEEF, que propõe “Requerer à CEEP a interveniência do Confea junto à Presidência do INCRA a fim de que a direção nacional do INCRA esclareça a todas as Superintendências Regionais do órgão, nos Estados e no Distrito Federal, que Engenheiros Florestais são habilitados a elaborar Laudo de Descaracterização da Função Rural para Urbana de imóveis rurais, com fulcro nas justificativas da proposta.”, e considerando que a CCEEF justifica sua propositura, entre outros argumentos, alegando que em algumas Superintendências do Instituto Nacional de Reforma Agrária - INCRA há certo desconhecimento quanto aos profissionais que podem realizar atividades

relacionadas à descaracterização de imóvel rural, o que, por vezes, restringe a atuação dos Engenheiros Florestais; considerando também a alegação da CCEEF de que a necessidade de descaracterização da função rural para urbana de um imóvel rural ocorre em razão de desmembramento em um imóvel rural e a fração desmembrada forma um novo imóvel, cujo uso do solo será destinado para fins tipicamente urbanos ou para a instalação de serviços públicos ou para atender interesses de ordem pública na zona rural; considerando, ainda, que a Coordenadoria explicita que o laudo de descaracterização do imóvel rural implica um estudo de viabilidade técnica e econômica quanto ao uso racional e processos de aproveitamento econômico do solo; considerando que a Lei nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972, que criou o Sistema Nacional de Cadastro Rural, dispôs em seu art. 2º sobre a obrigatoriedade de prestar declaração de cadastro, nos prazos e para os fins a que se refere o artigo anterior, todos os proprietários, titulares de domínio útil ou possuidores a qualquer título de imóveis rurais que sejam ou possam ser destinados à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial, como definido no item I do Art. 4º do Estatuto da Terra; considerando que o Estatuto da Terra, Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, define o Imóvel Rural como o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada; considerando que a Instrução Normativa nº 82, de 2015, do INCRA amplia essa definição de modo que: “Imóvel rural é a extensão contínua de terras com destinação (efetiva ou potencial) agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, localizada em zona rural ou em perímetro urbano”; considerando que para que o imóvel rural possa se submeter à descaracterização rural é necessário que no Plano Diretor do município tenha incluído o local da propriedade rural como área de expansão urbana; considerando que a Engenharia Florestal é um campo que se vincula diretamente às Ciências Agrárias, tendo em vista a sua concepção e a formação voltada para os estudos relacionados ao campo e ao aproveitamento dos recursos naturais, de modo mais preponderante; considerando que a Lei nº 5.194, de 1966 estabelece no art. 7º que: Art. 7º As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrônomo consistem em: ... c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias,

pareceres e divulgação técnica; considerando que não se verificou impedimento à atuação do Engenheiro Florestal no que diz respeito à emissão de laudo para a descaracterização de imóveis rurais, tal como exigido pelo INCRA; considerando que a proposta encontra-se instruída conforme §3º do art. 22 da Resolução nº 1.012, de 2005; considerando que para requerer alteração de uso do solo rural para urbano, o profissional tem que ser registrado no Crea que originou o pedido e credenciado no Incra Nacional para ter atribuição profissional para executar em campo projetos de georreferenciamento de imóveis a fim de proceder a regularização, conforme previsto na Lei nº 5.868, de 1972; considerando que a Comissão de ética e Exercício Profissional (CEEP) é a comissão responsável por analisar as propostas de coordenadorias de câmaras especializadas, visando à consecução dos objetivos a que se destinam; considerando o Parecer nº 0971/2015-GTE; considerando as alterações sugeridas em plenário e acatadas pela Comissão; considerando que o relator de vista, em seu relatório e voto fundamentado em pedido de vista, concordou com o teor da deliberação da Comissão, **DECIDIU** aprovar o mérito da Proposta nº 011/2015 da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal – CCEEF, no sentido de que o Confea encaminhe ofício à Presidência do Instituto Nacional de Reforma Agrária – INCRA, a fim de que a direção nacional do órgão esclareça a todas as Superintendências Regionais que os engenheiros florestais estão também habilitados a elaborar "laudo de descaracterização de função rural para urbana de imóveis rurais", desde que registrados no Sistema Confea/Crea. Presidiu a sessão o **Presidente JOSE TADEU DA SILVA**. Votaram favoravelmente os senhores Conselheiros Federais AFONSO FERREIRA BERNARDES, ANTONIO CARLOS ALBERIO, CELIO MOURA FERREIRA, EMMANOEL MATEUS ALVES COSTA, GUSTAVO JOSÉ CARDOSO BRAZ, HOMERO CATAO MARIBONDO DA TRINDADE, JOAO FRANCISCO DOS ANJOS, JOLINDO RENNO COSTA, JOSE BORGES DE SOUSA ARAÚJO, JOSE GERALDO DE VASCONCELLOS BARACUHY, MARCOS MOTTA FERREIRA, MICHELLE CALADO PALLADINO e PAULO ROBERTO LUCAS VIANA. Absteve-se de votar o senhor Conselheiro Federal LEONIDES ALVES DA SILVA NETO.

Cientifique-se e cumpra-se.

Brasília, 07 de outubro de 2015.

Eng. Civ. José Tadeu da Silva

Presidente do Confea

✖ **Fechar**

CONFEA

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

Acesse o portal oficial (https://www.confea.org.br) • Contato (mailto:contato@confea.org.br)